٢- بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَىٰ الشَّهَادَةِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ كِتَابُ الْقَاضِي، إِذَا تَعَذَّرَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ؛ لِمَوْتٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ مَرَضٍ، وَنَحْوِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الْأَصْلِ، فَيَقُولَ: اشْهَدْ عَلَىٰ شَهَادَتِي، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ عِنْدِي، أَوْ أَشْهَدَنِي بِكَذَا.

وَيُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الْعَدَالَةِ فِي شُهُودِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ.

وَمَتَىٰ لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَةِ الْفَرْعِ حَتَّىٰ حَضَرَ شُهُودُ الْأَصْلِ، وَقَفَ الْحُكْمُ عَلَىٰ سَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ.

وَإِنْ حَدَثَ مِنْ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا.

فَصْلٌ

[فِي الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ]

وَمَتَىٰ غَيَّرَ الْعَدْلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ = قُبِلَت.

وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ قَبُولَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا= رُدَّتْ.

وَإِنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا = لَمْ يُؤَثِّرْ.

وَإِنْ رَجَعَ الشُّهُودُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِم، لَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ، وَلَمْ يُمْنَعِ الِاسْتِيفَاءُ، إِلَّا فِي الْحُدِّ وَالْقِصَاصِ، وَعَلَيْهِم غَرَامَةُ مَا فَاتَ بِشَهَادَتِهِم بِمِثْلِهِ، إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا. وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ عَدَدِهِمْ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ؛ فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ.

وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ قَتْلًا، أَوْ جَرْحًا، فَقَالُوا: تَعَمَّدْنَا = فَعَلَيْهِم الْقِصَاصِ، وَإِنْ قَالُوا: أَخْطَأْنَا = غَرِمُوا الدِّيَةَ أَوْ أَرْشَ الْجُرْحِ.

٤- بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى

الْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الْحُقُوقِ هِيَ: الْيَمِينُ بِاللهِ تَعَالَىٰ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا.